

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5703/2537

นาง ถนอมจิตร สุภา สืบ
นาง พัฒนา เพชร ดี ธี สกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

ในการขายทอดตลาดโจทก์เป็นผู้ซื้อที่ดินได้โดยชำระเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สินในวันขายทอดตลาด ส่วนที่เหลือจะชำระภายใน 15 วันการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลชั้นต้นว่า ค่าซื้อทรัพย์สินส่วนที่เหลือนั้นโจทก์ขอหักชำระหนี้โจทก์และทำบัญชีแสดงการรับ-จ่ายว่า เมื่อนำค่าซื้อทรัพย์สินส่วนที่เหลือมาหักชำระหนี้โจทก์แล้วจำเลยยังคงเป็นหนี้โจทก์อยู่อีกจำนวนหนึ่ง ศาลชั้นต้นอนุญาตและมีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินให้จดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่โจทก์ต่อมาเจ้าพนักงานที่ดินมีหนังสือถึงศาลชั้นต้นว่าจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่โจทก์แล้ว ถือได้ว่าการบังคับคดีเกี่ยวกับที่ดินเสร็จลงแล้ว การร้องคัดค้านการขายทอดตลาดนั้น จะต้องร้องคัดค้านก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง แต่ต้องไม่ช้ากว่า 8 วัน นับแต่วันทราบการฝ่าฝืนนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง ดังนั้น แม้จำเลยจะไม่ทราบการยึดและการประกาศขายทอดตลาดก็ตาม เมื่อจำเลยมิได้ยื่นคำร้องคัดค้านก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง จำเลยย่อมไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดได้

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินที่จำนองของจำเลยขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษามาตามยอม เจ้าพนักงานบังคับคดีขายที่ดินที่จำนองโดยโจทก์เป็นผู้ประมูลซื้อได้ จำเลยยื่นคำร้องอ้างว่าการดำเนินการบังคับคดีเพื่อขายทอดตลาดที่ดินของจำเลยเป็นการไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนการบังคับคดีทั้งหมด

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ดินรายนี้ โจทก์เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินได้ โจทก์ได้ชำระเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สินในวันขายทอดตลาดแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลชั้นต้นว่า ค่าซื้อทรัพย์สินส่วนที่เหลือนั้นโจทก์ขอหักชำระหนี้โจทก์ และทำบัญชีแสดงการรับ-จ่ายครั้งที่ 1 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2532 มีใจความว่า เมื่อนำค่าซื้อทรัพย์สินส่วนที่เหลือมาหักชำระหนี้โจทก์แล้ว จำเลยยังคงเป็นหนี้โจทก์อยู่อีกจำนวนหนึ่งศาลชั้นต้นอนุญาต ในวันเดียวกันนั้นศาลชั้นต้นมีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้จดทะเบียนโอนที่ดินรายนี้ให้แก่โจทก์ และเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2532 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีหนังสือถึงศาลชั้นต้นว่า เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่โจทก์เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2532 ต่อมาวันที่ 9 ธันวาคม 2534 จำเลยได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า จำเลยไม่ทราบการยึดและการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ดินรายนี้ เพิ่งจะทราบการยึดและการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

เมื่อเดือนธันวาคม 2534 เห็นว่า จากข้อเท็จจริงดังกล่าวมาถือได้ว่าการบังคับคดีเกี่ยวกับที่ดินของจำเลยได้เสร็จลงแล้ว และการที่จะร้องคัดค้านการขายทอดตลาดนั้นจะต้องร้องคัดค้านก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง แต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันทราบการฝ่าฝืนนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสองแต่จำเลยมิได้ยื่นคำร้องคัดค้านก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงตามบทกฎหมายดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนการบังคับคดีนี้ได้และไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาจำเลย

พิพากษายืน

(ไพศาล รวงฆางกูร-นิเวศน์ คำผอง-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>